

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מירב כהן
דוד ביטן

פ/25/3535

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 16ד. 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 16ג יבוא :

"חובת הקלטת 16ד. (א) בסעיף זה, "התקופה הקובעת" – שבע שנים שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן או תקופה אחרת שקבע השר לפי סעיף קטן (ו).

(ב) בשיחת טלפון הנוגעת לעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14ג, המנויה בתוספת השישית, עוסק חייב –

(1) להקליט כל שיחה בינו או בין מי מטעמו ובין צרכן, לרבות שיחה כאמור מהצרכן לעוסק או למי מטעמו ;

(2) להודיע לצרכן בתחילת כל שיחה כאמור בפסקה (1) כי השיחה מוקלטת וכי הוא זכאי, אם יבקש זאת, לקבל מהעוסק את השיחה המוקלטת לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

(3) בכפוף להוראות לפי סעיף קטן (ו) –
לשמור שיחה מוקלטת למשך התקופה
הקובעת; ביקש זאת הצרכן, ישמור העוסק
את השיחה גם לאחר תום התקופה
הקובעת;

(4) למסור לצרכן שביקש זאת כל שיחה
מוקלטת שהצרכן הוא צד לה אשר שמורה
בידי העוסק במלואה, וכן פירוט בכתב בדבר
מועד השיחה כאמור.

(ג) ביקש צרכן מעוסק, במהלך התקופה
הקובעת, למסור לו שיחה מוקלטת שהצרכן הוא
צד לה ושמורה בידי העוסק, או פירוט בכתב בדבר
מועד השיחה כאמור, ימסור לו העוסק את
ההקלטה או הפירוט האמורים, לפי העניין, בתוך
עשרה ימי עסקים מיום הבקשה, בלא תשלום;
ואולם, ביקש הצרכן מהעוסק, במהלך התקופה
הקובעת, למסור לו פעם נוספת את אותה שיחה או
אותו פירוט, רשאי העוסק לגבות תשלום בעד
מסירתם לצרכן.

(ד) ביקש צרכן מעוסק, לאחר תום התקופה
הקובעת, למסור לו שיחה מוקלטת שהצרכן הוא
צד לה ושמורה בידי העוסק, או פירוט בכתב בדבר
מועד השיחה כאמור, ימסור לו העוסק את
ההקלטה או הפירוט האמורים, לפי העניין, בתוך
עשרה ימי עסקים מיום הבקשה, ורשאי הוא לגבות
תשלום בעד מסירתם לצרכן.

(ה) לא מסר עוסק שיחה מוקלטת, לרבות
תמליל של שיחה כאמור, או פירוט בכתב של מועד
שיחה לצרכן שביקש זאת לפי הוראות סעיף קטן
(ג) או (ד) –

(1) יראו את העוסק, בהליך אזרחי, כמי שהודה בגרסתו של הצרכן לגבי תוכן השיחה, אלא אם כן נוכח בית המשפט כי הייתה סיבה מוצדקת לאי מסירת השיחה המוקלטת או הפירוט, לפי העניין;

(2) לא יהיה העוסק רשאי להגיש את השיחה המוקלטת או הפירוט כראיה בהליך אזרחי, אלא ברשות בית המשפט לאחר שנוכח בית המשפט כי הייתה סיבה מוצדקת לאי מסירת השיחה המוקלטת או הפירוט, לפי העניין.

(ו) השר רשאי –

(1) לקבוע את הסכום המרבי שעוסק רשאי לגבות בעד מסירה חוזרת, או מסירה של שיחה או פירוט כאמור בסעיף קטן (ג) או (ד);

(2) בהתייעצות עם שר המשפטים, לקבוע הוראות לעניין שמירת שיחה מוקלטת או מסירה לצרכן של שיחה מוקלטת, או פירוט שיחות לפי הוראות סעיף זה, ובכלל זה לקבוע תקופה קובעת אחרת לשמירת ההקלטות; השר רשאי לקבוע תקופות שונות לעניין סוגי עוסקים שונים או סוגי עסקאות שונות שיקבע;

(3) באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את התוספת השישית."

תיקון סעיף 21 2. בסעיף 21(2) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "שיחה מוקלטת כאמור בסעיף 16ד,."

תיקון סעיף 22ג 3. בסעיף 22ג לחוק העיקרי –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) לא מסר עוסק לממונה או למפקח מסמך שנדרש למסור לפי סעיף 21(2), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 22,500 שקלים חדשים, ואם העוסק אינו תאגיד – בסכום של 12,500 שקלים חדשים." ;

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (16ב) יבוא :

"(16ג) לא הקליט שיחה עם צרכן, בניגוד להוראות סעיף 16ד(ב)(1) ;

(16ד) לא שמר שיחה מוקלטת למשך התקופה הקובעת, בניגוד להוראות לפי סעיף 16ד(ב)(3) ;

(16ה) לא מסר שיחה מוקלטת או פירוט בכתב של מועדי שיחות לצרכן שביקש זאת, בניגוד להוראות לפי סעיף 16ד(ב)(4) ;".

4. הוספת התוספת
השישית
בחוק העיקרי, אחרי התוספת החמישית יבוא :

"תוספת שישית

(סעיף 16ד)

עסקאות מכר מרחוק שחלות לגביהן הוראות לעניין הקלטת שיחות טלפוניות, שמירתן ומסירתן לצרכן

1. עסקה למכירת טובין.
2. עסקה למתן שירות תיווך לקבלת הלוואה.
3. עסקה למתן שירות לאיתור כספים.
4. עסקה למתן שירות לבדיקת זכויות רפואיות.
5. עסקה למתן שירות לבדיקת זכויות להחזר מס שלא בידי בעל רישיון.
6. עסקה למתן שירותי תקשורת, ובכלל זה שידורי טלוויזיה, טלפוניה ואינטרנט, לרבות מכירה של ציוד קצה.
7. עסקה למתן שיפור דירוג נתוני אשראי.
8. עסקה מתמשכת למתן שירות תיקונים ותחזוקה ; לעניין זה, "עסקה מתמשכת" – כהגדרתה בסעיף 13ג.

9. עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה כאמור בסעיף 13ה, למעט שירותי סיעוד הניתנים על ידי עוסק שפועל מכוח הסכם עם רשות ציבורית; לעניין זה, "עסקה מתמשכת" – כהגדרתה בסעיף 13ג.

10. עסקה למתן שירותי גז על ידי בעל רישיון ספק גז כמשמעותו בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020.²

5. תחילה, תחולה (א) תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול לגבי שיחה בין צרכן לעוסק או למי מטעמו, שנעשתה ביום התחילה ואילך.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) –

(1) צרכן רשאי לבקש מעוסק למסור לו שיחה מוקלטת שהצרכן הוא צד לה ושהוקלטה בידי העוסק או מי מטעמו לפני יום התחילה, או פירוט בכתב בדבר מועדי השיחות כאמור; על בקשה כאמור יחולו בשינויים המחויבים ההוראות לפי סעיף 16ד(ב) עד (ו) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה;

(2) עוסק שביום פרסומו של חוק זה שמורה בידו שיחת טלפון שהקליט לפני המועד האמור, ישמור את השיחה המוקלטת ולא ימחק אותה, אף לא לבקשת הצרכן, עד תום התקופה הקובעת לעניין שיחה זו, או לאחריה אם ביקש זאת הצרכן;

(3) עוסק שלא שמר שיחה מוקלטת עד תום התקופה הקובעת בניגוד להוראות פסקת משנה (א), רשאי הממונה כהגדרתו בחוק העיקרי להטיל עליו עיצום כספי כאמור בסעיף 22ג(ב) לחוק האמור, ויחולו לעניין זה הוראות פרק ה'1 לאותו חוק.

דבר הסבר

בהצעת חוק זו מוצע הסדר המחייב עוסקים המנויים בתוספת השישית המוצעת, שעושים עם הצרכן עסקה הכוללת שיחה, להקליט שיחות עם צרכנים, לשמור אותן ולמסור אותן לצרכנים שיבקשו זאת (יובהר כי הכוונה לשיחה כולה ולא לחלקים ממנה). מטרת ההצעה לצמצם ככל האפשר את הפער במידע המועבר לצרכן באמצעות אותה שיחה, להגביר את השקיפות ביחסים בין העוסק לצרכן ולאפשר לצרכן לבקר את פעולות העוסק ולעמוד על זכויותיו.

הצעת חוק זו מקורה בתלונות של צרכנים לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (להלן – הרשות) בדבר

² ס"ח התשפ"א, עמ' 146.

חוסר הלימה בין מה שהובטח להם בשיחה שבה נערכה העסקה לבין מה שקיבלו בפועל במסגרת אותה עסקה. הקלטת שיחות כאמור, שמירתן ומסירתן לצרכן תעניק לצרכן יכולת להוכיח את טענותיו כאשר נוצרת מחלוקת בין הצרכן לעוסק לגבי ההבטחות, עיקרי העסקה ופרטים אחרים הקשורים בעסקה, שנמסרו באמצעות הטלפון. ההסדר המוצע יקדם מסחר הוגן במשק ויש בו כדי להעצים את הצרכן ולסייע לו לשמור על האינטרסים הכלכליים שלו. כמו כן, צפוי הסדר זה להביא לשיפור השירות הניתן לצרכן בידי העוסק ונציגיו ולאפשר בקרת איכות על השירות.

בפרקטיקה המסחרית של עשיית עסקאות או טיפול בפניות צרכנים בידי העוסק באמצעות שיחה בלי שקיימת חובה להקליט את השיחות ולשמור אותן, קיים כשל מהותי; לצרכן שסבור שלא קיבל את אשר הובטח לו בשיחה, אין כל אפשרות להוכיח את טענותיו, בין משום שהשיחה לא הוקלטה ובין משום שרק העוסק נחשף להקלטה. התנהלות כזו מצד העוסק מחלישה את כוחו של הצרכן בהתמודדות מולו, במיוחד בשל פער הכוחות המובנה ביניהם. כך, הצרכן מוצא עצמו במרדף מתיש אחר העוסק, ללא כל יכולת להוכיח את טענותיו, שכן העוסק או מי מטעמו מכחיש את תנאי ההתקשרות או כל פרט אחר בקשר לעסקה שהוסכמו בין הצדדים במהלך השיחה. לא זו אף זו, במקרים רבים החיוב הכספי מוטל על הצרכן בגין עסקה שפרטיה שונים ממה שלמיטב הבנתו הוסכם בשיחה או שלטענת הצרכן הוא לא נתן את הסכמתו לגביה.

בהוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), מוגדרת "עסקת מכר מרחוק" כעסקה שההתקשרות בה נעשית ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה, בעקבות שיווק מרחוק, כלומר, בעקבות "פנייה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים". במטרה להגן על הצרכן בעסקת מכר מרחוק, נקבע מפורשות כי העוסק חייב בגילוי פרטים מהותיים בשלב השיווק מרחוק (ראו סעיף 14ג(א) לחוק). ואולם, לעיתים קביעה זו מעוקרת מתוכן, כשהשיווק מרחוק נעשה באמצעות טלפון או תקשורת אלקטרונית, בלי הקלטה של השיחה המעידה על חילופי הדברים בפועל והדינמיקה בין העוסק לבין הצרכן. מתן טופס גילוי בלבד מצד העוסק לאחר ביצוע העסקה לפי הוראות סעיף 14ג(ב) לחוק אינו מסייע דיו כיוון שאין בו כדי להעיד על המידע שנמסר לצרכן טרם ביצוע העסקה.

יש מקרים שבהם העוסק מתעד ביוזמתו את השיחה באמצעות הקלטתה. מלבד זאת, קיימים סוגים מסוימים של עסקאות שחברות נדרשות להקליט על פי תנאי הרישיון, כגון עסקאות תקשורת מסוימות. אולם, חובה זו חלה רק לגבי השיחה שבה נעשית העסקה עצמה (עסקת מכר מרחוק), ולא קיימת הוראה ברישיון הנוגעת לשמירת ההקלטה או למסירתה לצרכן.

סעיפים 13 ו-14 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות), מורים לבעל מאגר מידע לאפשר לאדם לעיין במידע עליו, המוחזק במאגר. בדומה לכך, הנחיית רשם מאגרי מידע בדבר זכות העיון בהקלטת קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף, מיום ג' בשבט התשע"ז (30 בינואר 2017), מבהירה כי זכות העיון תקפה גם לגבי הקלטות קוליות, שיחות טלפון וצילומי וידאו ובהתאם, הציבור זכאי לעיין במידע לגביו שנאסף באמצעים אלה. סעיפים אלה בחוק הגנת הפרטיות חלים כאשר נשמר על אדם מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק האמור, כלומר, "נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו,

מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו".

חובות אלו מתקיימות רק על מידע כאמור שאותו אסף בעל המאגר. בחלקם של המקרים איסוף המידע נעשה שלא מכוח חובה ולכן עוסקים יוכלו שלא לאסוף את המידע ולא לשמור אותו. יתרה מכך, בהיעדר חובת הקלטה ושמירה של שיחות, העוסק יכול לטעון תמיד כי לא הקליט את השיחה או כי הקליט את השיחה אך לא שמר אותה, ולצרכן אין כל יכולת להתמודד עם טענה זו. כדי להתמודד עם הכשל הנובע מהפרקטיקה המתוארת לעיל, מוצע לקבוע הוראות שיבטיחו את הנגישות של הצרכן לאותה שיחה, כך שתהיה לו יכולת להוכיח כי קיים פער בין ההבטחות ובין קיומן. הצעת חוק זו באה לתקן כשל שוק שמעמיק את הפער בין העוסק לצרכן בכל הנוגע לפניות טלפוניות הקשורות לעסקה. בהקשר זה יצוין כי לא די בקביעת חובה למסור הקלטה שבוצעה ביוזמת העוסק (אם בוצעה), שכן לצרכן אין דרך להוכיח אם השיחה עימו הוקלטה או שלא. במצב זה, ככל שתוכן השיחה אינו משרת את מטרת העוסק, הוא יוכל לטעון כי השיחה בעניינו של אותו צרכן כלל לא הוקלטה. כך, נהנה העוסק מיתרון המעמיק את הפער בינו ובין הצרכן.

מנגד, קביעת הוראה המחייבת את העוסק להקליט ולמסור לצרכן שיחות משמעה יצירת חובת זהירות של העוסק כלפי הצרכן. חובה זו תגרום לכך שהעוסק ימסור לצרכן מידע אמין ותפחית באופן משמעותי את השימוש בפרקטיקות שיווק לא הוגנות, שכן העוסק ידע כי האמור בשיחות יכול לשמש גם את הצרכן לשם הוכחת טענותיו.

באופן דומה, לא ניתן להסתפק בקביעה שלפיה עוסק שלא הקליט או לא מסר שיחה שהקליט (ביוזמתו, בלי שחלה עליו חובה לעשות כן), מנוע מלטעון נגד גרסת הצרכן בקשר לתוכנה. הסתפקות בקביעה כאמור לא תספק הגנה לקבוצות של צרכנים מוחלשים, כגון עולים חדשים, אזרחים ותיקים וכיוצא באלה. מי שיוכלו לעשות שימוש בהגנה מסוג זה הם רק צרכנים שיש להם יכולת לבדוק ולברר היטב את זכויותיהם כפי שנקבעו בדיון, לדרוש מהעוסק לקבל את זכויותיהם ולנהל הליך משפטי כאשר העוסק מסרב לתת להם את זכויותיהם. הצרכן המוחלש אינו נמנה עם צרכנים אלה.

לבסוף, קביעת חובת הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן, כמוצע בהצעת חוק זו, תאפשר לרשות לבצע אכיפה יזומה, דבר שיש לו משקל רב בניסיון למזער את הפגיעה בצרכנים בכלל ובצרכנים מוחלשים בפרט.

מבדיקה כלכלית שביצעה הרשות נמצא כי העלויות הכרוכות בהטמעת פיתרון של הקלטות טלפוניות, המאפשר אחזור מהיר של הקלטות, הן נמוכות ואין בהן הכבדה כלכלית, ובהתאם, פתרונות אלה מתאימים גם לעסקים קטנים.

בדיקות נוספות שערכה הרשות הראו כי עוסקים רבים ממילא מקליטים את השיחות עם הצרכנים, אך עושים בהקלטות אלה שימוש רק כאשר המידע המוקלט בשיחות משרת את עניינם. האמור לעיל מלמד כי החובות שמוצע לקבוע בהצעת חוק זו שומרות על האיזון בין מימושה של התכלית המבוקשת – צמצום הפערים המתוארים לעיל בין העוסקים לצרכנים – ובין האמצעים הנדרשים למימושה באופן מידתי שאינו עולה על הנדרש.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/29/24), על ידי חברת הכנסת גיידא רינאוי-זועבי (פ/314/24), על ידי חבר הכנסת איתן

גינזבורג (פ/24/1523), על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס (פ/24/1563) ועל ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/24/3627).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (פ/24/3748).

הצעת החוק זהה לפ/24/3748 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)